

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5354/2531

พนักงานอัยการจังหวัดระยอง
นายสมพงษ์ ขวณขวาย
นายดำรงค์ กลางหาญ

โจทก์
จ.ร่วม
ล.

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 295

จำเลยใช้ไม้แปรรูปหน้า 3 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 เมตรเศษ ตีทำร้ายโจทก์ร่วม ขณะที่โจทก์ร่วมกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ โจทก์ร่วมเอี้ยวตัวหลบหันไม้ของกลาง ถูกโจทก์ร่วมที่นิ้วก้อยขวา กระตุกนิ้วก้อยหักและถูกกระแสไฟเลี้ยวขวาของรถ จักรยานยนต์แตก บาดแผลของโจทก์ร่วมแพทย์ให้ความเห็นว่าสมควรพักรักษาตัวที่บ้าน 3 อาทิตย์ ดังนี้ การที่จำเลยใช้ไม้ตีโจทก์ร่วมเพียงทีเดียวโดยตีในระดับหน้าอก ไม้ที่ใช้ตีก็มีใช้อาวุธที่ร้ายแรง บาดแผลไม่ร้ายแรงสาเหตุระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลย ก็มีสาเหตุร้ายแรงถึงกับจะต้องฆ่า จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้ไม้เป็นอาวุธทำร้ายนายสมพงษ์ ขวณขวาย ผู้เสียหาย ๑ ครั้งในขณะที่ผู้เสียหายกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเจตนาฆ่า แต่การกระทำไม่ บรรลุผล ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘,๘๐ ไม้ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๘๘,๘๐ ลงโทษจำคุก ๑๐ ปี ไม้ของกลางเป็นของที่จำเลยได้ใช้ในการ
กระทำความผิด ให้ริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๕ ลงโทษจำคุก ๑ ปี ไม้ของกลางให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสีย
หายตามฎีกาโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสอง
ว่า จำเลยได้ใช้ไม้แปรรูปหน้า ๓ นิ้ว กว้างประมาณ ๑ นิ้ว ยาวประมาณ ๑ เมตรเศษ
ตีทำร้ายโจทก์ร่วมขณะที่โจทก์ร่วมกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์โจทก์ร่วมเอี้ยวตัวหลบ
ทัน ไม้ของกลางถูกโจทก์ร่วมที่นิ้วก้อยขวา กระดุกนิ้วก้อยหักและถูกกระຈກไฟเลี้ยว
ขวารถจักรยานยนต์แตก บาดแผลของโจทก์ร่วมนั้นแพทย์ให้ความเห็นว่า สมควร
พักรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา ๓ อาทิตย์ เห็นว่า การที่จำเลยใช้ไม้ตีโจทก์ร่วมเพียงที
เดียวเท่านั้น โดยตีในระดับหน้าอกผู้เสียหาย สำหรับไม้ที่จำเลยใช้ตีโจทก์ร่วมซึ่งมี
ขนาด ๓x๑ นิ้ว ยาวประมาณ ๑ เมตร ก็มีใช้เป็นอาวุธที่ร้ายแรงส่วนบาดแผลของ
โจทก์ร่วมก็ไม่ร้ายแรงเพียงแต่กระดุกนิ้วก้อยหัก แพทย์ผู้ตรวจชันสูตรบาดแผลให้
ความเห็นว่ารักษาหายภายใน ๓ สัปดาห์ สาเหตุระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยก็เนื่องมา
จากก่อนเกิดเหตุจำเลยวานให้โจทก์ร่วมไปซื้อสุรา แต่โจทก์ร่วมไม่ไปกลับพูดว่า

จำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์ยานยนต์ของผู้อื่น และโจทก์ร่วมกับจำเลยไปชอบพอผู้หญิงคนเดียวกัน ซึ่งก็มีสาเหตุที่ร้ายแรงถึงกับจะต้องฆ่าโจทก์ร่วม ที่โจทก์ฎีกาว่าการที่จำเลยใช้ไม้ดังกล่าวตีโจทก์ร่วมขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว หากตีถูกบริเวณใบหน้าหรือคอเพียงครั้งเดียวก็อาจทำให้โจทก์ร่วมถึงแก่ความตายได้ นั้น ก็เป็นเพียงการคาดหมายของโจทก์เท่านั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงสาเหตุ พฤติการณ์ แห่งคดีลักษณะบาดแผลและอาวุธที่ใช้แล้ว ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วม

พิพากษายืน

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลจังหวัดระยอง - นายสิทธิชัย พรหมศร

ศาลอุทธรณ์ - นายสุวัธ มุ่งศิลป์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ